



ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0054501-33.2014.8.15.2001 Relator : Des. José Ricardo Porto Apelante 01 :

Maria do Carmo Targino da Costa Advogada : Lidiani Martins Nunes (OAB/PB 110.244) Apelante 02 :

Transnacional Transporte Nacional de Passageiros Ltda Advogado : José Campos da Silva Filho - OAB/PB nº

9.354 Apelados 01 : Os mesmos Apelado 02 : Companhia Mutual de Seguros – em Liquidação

Extrajudicial Advogado : Júlio Cesar Goulart Lanes OAB/PB 46.648-A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS COLETIVO. AUTORA/ PASSAGEIRA QUE FICOU PRESA NA PORTA E SOFREU LESÕES NA MÃO ESQUERDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA COMPROVADA. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO A ISSO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DE ABATIMENTO COM A REPARAÇÃO PELO SEGURO DPVAT. DANOS ESTÉTICOS NÃO DEMONSTRADOS. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO EM PARTE DO APELO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. - Pela análise das

razões recursais, verifica-se que inexistente irressignação quanto à existência de responsabilidade da empresa de ônibus pelo acidente narrado na exordial, pois o seu recurso apenas suplica a redução e compensação da indenização, de modo que tal fato é incontroverso. - No que se refere ao *quantum* a ser fixado a título de verba indenizatória (dano moral), de regra, venho expondo que o seu valor deve atentar para a pessoa do ofendido e do ofensor; na medida do padrão sócio-cultural da vítima; a extensão da lesão ao direito; a intensidade do sofrimento e sua duração; e as condições econômicas do ofendido e as do devedor. Deve-se relevar, ainda, o caráter pedagógico-preventivo da medida. - *“In casu sub judice”*, observa-se que o prejuízo fora de uma proporção desmedida, uma vez que a ação trata de uma pessoa que por negligência do motorista de ônibus coletivo, ao fechar a porta em seu corpo, sofreu inúmeras lesões corporais. Em decorrência das considerações acima delineadas, majoro os danos morais para o importe de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), compatibilizando, assim, o valor indenizatório aos ditames da razoabilidade. - Ora, o dano estético se caracteriza pela alteração da forma de origem da vítima, o enfeamento do corpo, a diferença entre o seu estado normal para um estado de inferiorização, o qual, como o dano moral, também causa embaraço, porém de forma visual, estética. - Nesse prisma, entendo que a despeito das graves lesões sofridas pela demandante em decorrência da falha da prestação de serviço pela concessionária de transporte público, compreendo que a alegada debilidade na mão esquerda não se enquadra no conceito de dano estético, ante a ausência de demonstração de que tal implique, sob qualquer aspecto, num afeamento da vítima ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade da autora. - A dedução do valor referente ao seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada somente é cabível quando o dano extrapatrimonial deriva de morte, invalidez permanente ou despesas médicas, o que não é o caso dos autos. - Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos

ACÓRDÃO Processo nº 0036318-47.2011.8.15.0181 Classe: Apelações Cíveis [Indenização por Dano Moral] Apelantes: Estado da Paraíba e DER - Departamento de Estradas e Rodagens do Estado da Paraíba Apelado: Zezito Alves de Oliveira **PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito em via estadual. Procedência. Irresignação dos promovidos. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. Inocorrência. Recursos que impugnam especificamente os termos da sentença. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba. Responsabilidade subsidiária. Precedentes do STJ. Rejeição. Mérito. Responsabilidade objetiva. Má conservação da via pública estadual. Ausência de sinalização. Acervo probatório robusto. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Valor arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Seguro DPVAT. Impossibilidade de abatimento. Juros de mora e correção monetária. Índices incompatíveis com a tese jurídica do Tema 905 do STJ. Necessidade de adequação ao precedente paradigma. Manutenção da sentença. Provimento parcial do recurso da Fazenda Pública e desprovimento do apelo da autarquia estadual. (...) - Incabível acolher a pretensão relativa ao abatimento do valor da condenação o pagamento do seguro DPVAT, porquanto, no caso dos autos, os danos morais não decorrem de morte ou invalidez permanente ou despesas com assistência médica e suplementares, mas sim de omissão injustificada do ente público que causou danos ao promovente.**

(0036318-47.2011.8.15.0181, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 30/09/2021) - "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. **ACIDENTE NO TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR DANOS MORAIS SUPOSTOS PELO USUÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ.(...)**3. *Nesse contexto, é o caso de se retomar os termos da sentença no que pertine ao dever de indenizar os danos morais e no que se refere ao seu quantum. Todavia, em relação ao período inicial dos juros de mora incidentes sobre a referida condenação, a data em que houve a citação da parte ré deve ser o marco temporal para o começo da incidência dos referidos juros.(...)*" (EDcl no REsp 1715816/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) "Súmula 362 do STJ – A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" **VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA.**

RELATÓRIO Trata-se de **Ação de Indenização por Ato Ilícito** ajuizada por **Maria do Carmo Targino da Costa** em face da **Transnacional Transporte Nacional de Passageiros Ltda**. Na exordial, alega a autora que no dia 02 de março de 2012, quando estava subindo no ônibus de propriedade da promovida, o motorista, de forma imprudente e negligente, fechou a porta em seu corpo, deixando as suas mãos presas e deu partida no veículo, arrastando-lhe por alguns metros. Aduz que, em decorrência do acidente, sofreu lesões de natureza grave no membro superior esquerdo e que, por tal conduta, o motorista foi processado criminalmente, tendo ocorrido a transação penal, onde foi reconhecida a sua culpa. Com base no exposto, pede a reparação pelos danos morais, estéticos e além de pensão vitalícia. Na sentença combatida, Id nº 12259388 - Pág. 42, o Magistrado *a quo* julgou parcialmente procedente a lide, nos seguintes termos: "Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS** para: 1) Condenar a suplicada a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em valores devidamente corrigidos pelo INPC, a contar desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. De outra senda, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15, **HOMOLOGO A DESISTENCIA DA AÇÃO**, quanto ao pedido de indenização por dano material. Por conseguinte, condeno a parte promovida em despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Da denunciação da lide Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, **JULGO PROCEDENTE a lide secundária** para: 1) Condenar a Companhia Mutual de Seguros a ressarcir a litisdenunciante Empresa Transnacional Transporte Nacional de Passageiros Ltda nos valores que, efetivamente, forem pagos a título de danos morais, tudo devidamente corrigido pelo INPC, a contar do respectivo reembolso. Por conseguinte, condeno a litisdenunciada a ressarcir os honorários advocatícios pagos pelo denunciante ao patrono da autora no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, assim como as despesas processuais desembolsadas, consideradas as balizas do art. 85, do CPC. Por outro lado, deixo de condená-lo em honorários advocatícios da denunciação, por não ter havido resistência à denunciação." Embargos de declaração opostos pela **COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL** e pela **TRANSNACIONAL TRANSPORTE NACIONAL DE PASSAGEIROS LTDA** e rejeitados, na forma da decisão de Id nº 12259404 . A promovente apelou, alegando, preliminarmente, que a sentença foi *citra-petita*, pois deixou de analisar o pedido de dano corporal/estético. Nesse sentido, aduz que existindo apólice para cobertura de acidentes dessa natureza por danos corporais, deve a vítima ser devidamente ressarcida no valor R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). Ademais, pede que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados a partir da data do evento danoso, segundo a súmula 43 do STJ e por ser proveniente de responsabilidade extracontratual. Pugna, ainda, pela majoração dos danos morais. Por todo o exposto, requer o provimento do apelo, com a reforma parcial da sentença. A **TRANSNACIONAL TRANSPORTE NACIONAL DE PASSAGEIROS LTDA** também apelou, pedindo a dedução da indenização por danos morais com a reparação paga pelo seguro DPVAT, bem como a redução do montante arbitrado. Requer, ainda, a condenação da seguradora ao ônus da sucumbência, ante a resistência na lide secundária. Com isso, pleiteia o provimento do recurso. Contrarrazões ofertadas. Cota ministerial sem manifestação meritória. Processo remetido ao núcleo de conciliação, todavia não houve êxito quanto à realização de acordo- Id nº 14262025 - Pág. 1 **É o breve relatório.**

VOTO A autora, na qualidade de passageira em ônibus de transporte coletivo, veio a sofrer acidente que lhe culminou em lesões físicas (dedo da mão esquerda e a mão esquerda). Em razão de tal fato, pediu a reparação pelos danos morais, estéticos e além de pensão vitalícia. O Magistrado *a quo* julgou parcialmente procedente a ação, condenando a

empresa promovida aos danos morais de 10 mil reais, gerando recursos da autora e da Transnacional. Ora, pela análise das razões recursais, verifica-se que inexistente irresignação quanto à existência de responsabilidade da empresa de ônibus pelo acidente narrado na exordial, pois o seu recurso apenas suplica a redução e compensação da indenização, de modo que tal fato é incontroverso. Portanto, tenho que me ater apenas as matérias objetos de insatisfação. Pois bem, a promovente, preliminarmente, aduz que a sentença foi *citra-petita* pois deixou de analisar o pedido de dano corporal/estético. Nesse sentido, afirma que existindo apólice para cobertura de acidentes dessa natureza por danos corporais, deve a vítima ser devidamente ressarcida no valor R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). Vê-se que tal questão se confunde com mérito da demanda, sendo com este apreciado. **Quanto ao valor da indenização extrapatrimonial, é incontestável que o abalo moral e o desgaste psicológico enfrentados pela requerente, são emocionalmente irreparáveis, tendo o ressarcimento, através da indenização por prejuízo psíquico, o condão de, ao menos, amenizar tal situação.** No que se refere ao *quantum* a ser fixado a título de verba indenizatória (dano moral), de regra, venho expondo que o seu valor deve atentar para a pessoa do ofendido e do ofensor; na medida do padrão sócio-cultural da vítima; a extensão da lesão ao direito; a intensidade do sofrimento e sua duração; e as condições econômicas do ofendido e as do devedor. Deve-se relevar, ainda, o caráter pedagógico-preventivo da medida. Todavia, a real dimensão externa da ingerência do ato lesivo no âmbito psicológico da vítima é que deflagrará o montante indenizatório devido. Para tanto, temos de sopesar que, nesta esfera eminentemente subjetiva, há interferência direta do meio social dos sujeitos, das especificidades do objeto, e, finalmente, os efeitos jurídico-econômicos.

Aliado a estes critérios de julgamento, deve-se sempre buscar no bom senso e na razoabilidade esteios para o arbitramento desta medida.

Vale registrar, que na verificação do valor reparatório, devem ser observadas as circunstâncias de cada caso, entre elas a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes, bem como a repercussão do fato. “*In casu sub judice*”, observa-se que o prejuízo fora de uma proporção desmedida, uma vez que a ação trata de um pessoa que por negligência do motorista ao fechar a porta em seu corpo, sofreu inúmeras lesões corporais. Em decorrência das considerações acima delineadas, majoro os danos morais para o importe de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), compatibilizando, assim, o valor indenizatório aos ditames da razoabilidade. A possibilidade de readequação do patamar estipulado em decorrência do abalo psíquico vem, inclusive, sendo corroborada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: **PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. VALOR. R\$ 132.000,00. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.**

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.**2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1731887/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.1.** Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento.**2.** Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.**3.** No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça.**4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(REsp 1837195/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 29/10/2020)** Quanto ao dano estético, analisando a decisão *a quo*, vê-se que houve a apreciação do citado pleito, e o indeferimento, pois o Magistrado entendeu que não restou demonstrada qualquer deformidade ao membro lesionado, conforme laudo pericial de fls. 267, tampouco que a debilidade venha a constranger ou humilhar a autora, a despertar-lhe uma sensação de inferioridade. **Assim, não há que se falar em nulidade da sentença.** Ora, sobre o dano estético, destaco a sua

possibilidade de cumulação com danos morais, conforme a Súmula 387 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo caracterizado pela lesão que tenha alterado fisicamente a vítima para pior, de forma permanente ou, ao menos, em período prolongado, afetando sua aparência externa. Sobre o tema, vale trazer à lume os ensinamentos da Professora Maria Helena Diniz: **O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabelos ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo. Realmente, o Código Civil, no art. 1.538, §§ 1º e 2º, ao utilizar os termos "aleijão e deformidade", alargou o conceito de dano estético. (Curso de direito civil brasileiro. vol. 7, 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 65).** Nesse prisma, entendo que a despeito das graves lesões sofridas pela demandante em decorrência da falha da prestação de serviço pela concessionária de transporte público, compreendo que a alegada debilidade na mão esquerda não se enquadra no conceito de dano estético, ante a ausência de demonstração de que tal implique, sob qualquer aspecto, num afeiamento da vítima ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade. Ora, o dano estético se caracteriza pela alteração da forma de origem da vítima, o enfeioamento do corpo, a diferença entre o seu estado normal para um estado de inferiorização, o qual, como o dano moral, também causa embaraço, porém de forma visual, estética. Nesse sentido, segue julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801050-12.2015.8.15.0001 - PJE RELATORA : Des. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti APELANTE 01 : TNL PCS S/A ADVOGADO : Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº17.314-A) APELANTE 02 : Jardênia de Oliveira Neto ADVOGADA : Alline Maciel de Lemos (OAB/PB nº 18.799) APELADOS : Os mesmos APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO PELO REBAIXAMENTO NA FIAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – MOTOCICLISTA QUE SOFREU TRAUMATISMO CRÂNIOENCEFÁLICO, LESÃO NO SEPTO NASAL E POSSÍVEL PERDA DA CAPACIDADE OLFATIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TELECOMUNICAÇÕES – ART. 37, §6º, DA CF – DANO E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS COM BASE NAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTOS ANEXADOS PELA PROMOVENTE – INÉRCIA DA PROMOVIDA EM RELAÇÃO AOS FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – TITULARIDADE DA FIAÇÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – NOTAS FISCAIS DA COMPRA DE MEDICAMENTOS - DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – DANOS ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO EXTERNA PREJUDICIAL DA VÍTIMA E DA PERMANÊNCIA DA PERDA OLFATIVA - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS. Tratando-se de concessionária prestadora de serviço público, advém a responsabilidade objetiva exposta no §6º do art. 37 da Constituição Federal¹, bem como o arts. 14, caput, e 17, do Código de Defesa do Consumidor², sendo necessários e suficientes à responsabilização a existência do dano e do nexo de causalidade, pouco importando o elemento volitivo na conduta perpetrada. Restando esclarecida a responsabilidade da concessionária de telefonia pelo acidente que vitimou a autora, tendo em vista a comprovação do dano sofrido e o nexo causal ante a ausência de fiscalização e devida manutenção em sua rede, exsurge o dever de indenizar pelos danos sofridos. A indenização por dano moral deve ser fixada com prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de acordo com os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, a fim de que não se converta em fonte de enriquecimento. **Sobre o dano estético, a despeito da possibilidade de cumulação com danos morais, conforme Súmula 387 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça³, a sua configuração exige que a lesão que tenha alterado fisicamente a vítima para pior, de forma permanente ou, ao menos, em período prolongado, afetando sua aparência externa.** VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acima identificados: ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS. 1Art. 37 - [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. 3STJ - É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. (Súmula 387, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 01/09/2009) (0801050-12.2015.8.15.0001, Rel.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, APELAÇÃO CÍVEL, 1ª Câmara Cível, juntado em 14/12/2018) No mais, a dedução do valor referente ao seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada somente é cabível quando o dano extrapatrimonial deriva de morte, invalidez permanente ou despesas médicas, o que não é o caso dos autos. Vejamos os seguintes julgados sobre a temática: **"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO JUDICIALMENTE FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE O DANO EXTRAPATrimonIAL DERIVE DE MORTE, INVALIDEZ PERMANENTE OU DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. DECISÃO MANTIDA. 1. "O art. 3º da Lei nº 6.194/74 não limita a cobertura do seguro obrigatório apenas aos danos de natureza material. Embora especifique quais os danos indenizáveis - morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares - não há nenhuma ressalva quanto ao fato de não estarem cobertos os prejuízos morais derivados desses eventos." (REsp n. 1.365.540/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/4/2014, DJe 5/5/2014.) 2. No caso concreto, o dano moral reconhecido pelo Tribunal de origem não está coberto pelo seguro DPVAT, razão pela qual não é possível falar em dedução de seu valor do montante indenizatório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1550157/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016). (grifo nosso).** Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos ACÓRDÃO Processo nº 0036318-47.2011.8.15.0181 Classe: Apelações Cíveis [Indenização por Dano Moral] Apelantes: Estado da Paraíba e DER - Departamento de Estradas e Rodagens do Estado da Paraíba Apelado: Zezito Alves de Oliveira PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito em via estadual. Procedência. Irresignação dos promovidos. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. Inocorrência. Recursos que impugnam especificamente os termos da sentença. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba. Responsabilidade subsidiária. Precedentes do STJ. Rejeição. Mérito. Responsabilidade objetiva. Má conservação da via pública estadual. Ausência de sinalização. Acervo probatório robusto. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Valor arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Seguro DPVAT. Impossibilidade de abatimento. Juros de mora e correção monetária. Índices incompatíveis com a tese jurídica do Tema 905 do STJ. Necessidade de adequação ao precedente paradigma. Manutenção da sentença. Provimento parcial do recurso da Fazenda Pública e desprovimento do apelo da autarquia estadual. - Os recursos apresentados atendem aos requisitos preconizados no art. 1.010, II, do CPC, com a exposição clara das razões de fato e de direito que demonstram, sob o ponto de vista dos insurgentes, o inconformismo com a sentença, não se podendo falar, portanto, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. - A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia de estradas e rodagens seja responsável pela preservação das vias estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado possui responsabilidade subsidiária. Assim, possui o ente público legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. - O art. 37, § 6º da CF/88 consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa. - No caso concreto, as provas dos autos demonstram que o acidente ocorreu devido às condições da rodovia estadual, conforme consta do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Civil e dos depoimentos das testemunhas ouvidas pelo Juízo de primeiro grau, sendo forçoso reconhecer o dever de reparação civil pela omissão estatal. - Com relação ao valor da indenização, embora seja certo que a condenação por dano moral não pode ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, não pode, entretanto, ser arbitrada em valor irrisório, incapaz de propiciar reparação do dano sofrido e de inibir o causador do dano a futuras práticas da mesma espécie. Na hipótese, em razão do conjunto probatório, que aponta a existência de incapacidade permanente e inviabilidade de progressão funcional do autor (policial militar), o valor arbitrado em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) se mostra adequado e proporcional ao evento danoso. - **Incabível acolher a pretensão relativa ao abatimento do valor da condenação o pagamento do seguro DPVAT, porquanto, no caso dos autos, os danos morais não decorrem de morte ou invalidez permanente ou despesas com assistência médica e suplementares, mas sim de omissão injustificada do ente público que causou danos ao promovente.** - No que concerne aos índices dos consectários legais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG (Tema 905 do STJ), firmou a orientação de que a atualização das condenações contra a Fazenda Pública, em matéria administrativa em geral, é feita pelo IPCA, sendo aplicada, aos juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da lei 9.494/97). - Apelação da Fazenda Pública parcialmente provida e desprovimento do recurso da autarquia estadual. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDA a Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do Estado da Paraíba e negar provimento ao

apelo do DER - Departamento de Estradas e Rodagens do Estado da Paraíba, integrando a decisão a certidão de julgamento constante dos autos.

(0036318-47.2011.8.15.0181, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 30/09/2021) Por fim, devem os juros de mora fluírem a partir da data da citação, tratando-se de responsabilidade contratual, segundo precedentes do STJ: - "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. **ACIDENTE NO TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR DANOS MORAIS SUPOSTOS PELO USUÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ.(...)**3. Nesse contexto, é o caso de se retomar os termos da sentença no que pertine ao dever de indenizar os danos morais e no que se refere ao seu quantum. Todavia, em relação ao período inicial dos juros de mora incidentes sobre a referida condenação, a data em que houve a citação da parte ré deve ser o marco temporal para o começo da incidência dos referidos juros.(...)" (EDcl no REsp 1715816/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) No tocante à fixação do termo inicial da correção monetária, este deve se dar desde a data do arbitramento definitivo, consoante a súmula nº 362 do STJ. Nesse sentido, veja-se: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CIRURGIA. QUEIMADURAS. DEFEITO NO EQUIPAMENTO E IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. SOLIDARIEDADE ENTRE O HOSPITAL E O MÉDICO TERCEIRIZADO. CULPA VERIFICADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 362/STJ. OBSERVÂNCIA.1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. **Nos termos do enunciado da Súmula 362/STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento definitivo, não importando a natureza da responsabilidade civil, se contratual ou extracontratual.**4. Agravo interno parcialmente provido" (STJ – AgInt no AREsp 797.644/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021). Quanto aos honorários em desfavor da Seguradora na denunciação à lide, entendo que deve ser mantida a sentença, pois em que pese ter havido contestação de mérito, não houve nenhuma irresignação quanto ao pedido de intervenção de terceiros em seu desfavor. Por fim, registro que competirá a Companhia Mutual de Seguros ressarcir a litisdenunciante Empresa Transnacional Transporte Nacional de Passageiros Ltda nos valores que forem pagos a título de danos morais, todavia até o limite contratual. Ante todo o exposto, **DESPROVEJO O APELO DA SEGURADORA E PROVEJO, EM PARTE, O RECURSO DA AUTORA, para majorar a indenização por danos morais para R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).** Sentença mantida em seus demais termos. É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram do julgamento, além do Relator, o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto, a Excelentíssima Doutora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas (Juíza Convocada para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e o Excelentíssimo Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado, a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão). Presente à sessão a Representante do Ministério Público, Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sessão por videoconferência da Primeira Câmara Especializada Cível, em João Pessoa, 01 de agosto de 2022. **Des. José Ricardo PortoRELATOR**

J/02



Assinado eletronicamente por: José Ricardo Porto

04/08/2022 13:56:23

<http://pje.tjpb.jus.br/pje2q/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

ID do documento: **17147985**



220804135623351000000017096536